

1503308-84.2018.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JOAO VITOR GONCALVES DA SILVA e outro

Juiz de Direito: Dr. André Rossi

Vistos.

JOAO VITOR GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida no dia 18 de outubro de 2018 (fl. 74). Mantido o recebimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá - SP - cep 11490-900

1503308-84.2018.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503308-84.2018.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JOAO VITOR GONCALVES DA SILVA e outro

Juiz de Direito: Dr. André Rossi

Vistos.

JOAO VITOR GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida no dia 18 de outubro de 2018 (fl. 74). Mantido o recebimento da denúncia, seguiram-se a oitiva de testemunhas e interrogatório da réu.

Sobreveio sentença condenatória datada de 18 de dezembro de 2018, condenando-o por incurso no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, às penas de um ano e oito meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de cento e sessenta dias-multa no mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade, a perdurar pelo prazo da condenação e na prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, conforme condições a serem especificadas na fase de execução.

A sentença foi publicada em 08 de novembro de 2021 (fls. 301) e transitou em

julgado para o Ministério Público em relação ao réu João em 22 de novembro de 2021 (fls. 302).

O Ministério Público, na atual fase, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição retroativa (fls. 310/311).

É o relatório.

DECIDO.

Impõe-se, no caso, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem. A sentença condenou o réu às penas de um ano e oito meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de cento e sessenta dias-multa no mínimo legal. Incide, então, em razão da pena cominada ao delito, o prazo prescricional de quatro anos (CP, art. 109, inciso V), o qual é reduzido pela metade por ostentar o acusado idade inferior a 21 anos à época dos fatos (art. 115 do CP).

O prazo prescricional foi interrompido quando do recebimento da denúncia, dia 18 de outubro de 2018 (fl. 74 – CP, art. 117, inciso I).

Entre a retomada do prazo prescricional e a publicação da sentença em 08 de novembro de 2021 (fls. 301), decorreram mais de dois anos, não ocorrendo qualquer outra causa interruptiva ou impeditiva da prescrição.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, pela prescrição retroativa.

Em face do exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, ex vi do art. 109, inciso V, c.c art. 115, ambos do Código Penal, e JULGO EXTINTA a punibilidade de JOAO VITOR GONÇALVES DA SILVA, pela prática dos delitos tipificados artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, restando prejudicado o apelo interposto pela d. Defesa em relação a ele.

Prossiga-se o feito exclusivamente em relação ao corréu Wendell.

Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo para processamento dos recursos interpostos pela acusação e defesa.

P. I. C.

Guarujá, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA